

1550395-63.2021.8.26.0590

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, uma vez que esse foi visto entregando algo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1550395-63.2021.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1550395-63.2021.8.26.0590

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOAO ROBERTO SANCHES MARTINS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

JOÃO ROBERTO SANCHES MARTINS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta de 09h20min, na Rua José Vicente de Barros, altura do nº 567, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, JOÃO ROBERTO SANCHES MARTINS, RG 48.269.339/SSP-SP, nascido em 17/4/1992, natural de Santos-SP, filho de Roberto Sanches Martins Junior e Inês Cachiado de Oliveira, residente na Rua Monte Plano, nº 1289, Vila Margarida, nesta cidade, guardava 30 (trinta) porções, pesando 45g (quarenta e cinco gramas decigramas), de Cannabis Sativa L (maconha), e 45 (quarenta e cinco) microtubos de cocaína, pesando 50g (cinquenta gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág.11), auto de constatação provisória (pág.12) e fotografias (págs. 25/29).

Segundo restou apurado, policiais civis em diligências com viatura descaracterizada no local dos fatos, avistaram o denunciado servindo algo a um indivíduo, gerando suspeita.

Diante disso, os policiais retornaram, não mais encontrando o indivíduo que estava sendo servido, e resolveram efetuar breve campana, durante a qual observaram o denunciado retirar algo de um caminhão baú que ali estava estacionado e outro indivíduo sentado próximo.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado um cartão sim card, da operado Claro.

Em poder de Cristiano Alves, que estava sentado, nada foi encontrado.

Realizadas buscas na parte externa do caminhão baú, no local onde o denunciado havia mexido, foi encontrado um copo plástico branco, contendo 30 (trinta) filetes de maconha e 45 (quarenta e cinco) microtubos de cocaína, além da quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais).

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi notificado a apresentar defesa (pág. 82), ofertada pela Defensoria Pública (págs. 89/94).

Recebida a denúncia em 11/01/2022 (págs. 100/101), o réu foi citado (pág. 145). Instaurou-se incidente de dependência química (págs. 110/111). No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (pág. 149). Juntado laudo pericial que atestou a imputabilidade do réu (págs. 163/170).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.174/179), Defesa postulou pela absolvição ou fixação do regime aberto com o direito de recorrer em liberdade e a substituição das penas (págs.185/191).

É O RELATÓRIO
DECIDO

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Lucas Bittar, policial civil, disse que no decurso de diligências no local dos fatos avistou o réu aparentemente entregando algo para outro indivíduo e, devido à atitude suspeita, os policiais deram a volta e estacionaram a pouca distância do local para verificar se havia atividade de tráfico. Após a decorrência de alguns minutos, eles visualizaram o réu indo até um caminhão, em que ficava mexendo em algo entre a cabine e o resto do caminhão retornando ao local que estava anteriormente, momento que os policiais decidiram abordar o réu e outro indivíduo que estava sentado ao lado dele, em posse do réu havia apenas um chip de celular e com o indivíduo não havia nada, ao realizar a averiguação no caminhão foram encontrados entorpecentes e uma quantia de dinheiro dentro de um copo.

Em audiência, a testemunha Marcel Alexandre da Costa Rosa, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu João Roberto Sanches Martins confessou a prática do crime de tráfico de drogas, relatando que mentiu em sede policial devido ao medo da punição, alegando também que já foi dependente químico, sendo internado, porém após a conclusão do tratamento o ele retornou a ingerir bebidas alcoólicas e acabou perdendo seu emprego, e ao decorrer 1 (um) ano, recebeu uma proposta para entrar no tráfico de drogas, aceitando-a.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em

flagrante (págs. 1/2), auto de exibição e apreensão (pág. 11), auto de constatação provisória (pág. 12), fotografias (págs. 25/29) e laudo de exame químico toxicológico (págs. 68/70), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, uma vez que esse foi visto entregando algo a outro indivíduo, e posteriormente ficava mexendo em algo entre a cabine e o resto do caminhão, ao passo que acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Verifica-se a impossibilidade de classificar o réu como inimputável, posto que o laudo pericial do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) concluiu que o réu era plenamente capaz de entender e de se determinar, não podendo haver a impugnação do laudo sem a devida apresentação de outro laudo proveniente de uma perícia médica.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à confissão, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06, diminuo a pena na metade, em razão da quantidade de entorpecentes (30 (trinta) porções, pesando 45g (quarenta e cinco gramas decigramas), de Cannabis Sativa L (maconha), e 45 (quarenta e cinco) microtubos de cocaína, pesando 50g (cinquenta gramas), atingindo a pena, em definitivo, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, no tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO ROBERTO SANCHES MARTINS, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo, sendo a pena privativa de liberdade SUBSTITUÍDA pelas penas RESTRITIVAS DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

Decreto a perda da quantia em dinheiro apreendida em favor da União. Faculto o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

PRI.

São Vicente, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA